

1518529-56.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2207381/2021 - 91º D.P. CEASA, 19369500 - 91º

D.P. CEASA, 2939/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2943/21/357 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON JESUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518529-56.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518529-56.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2207381/2021 - 91º D.P. CEASA, 19369500 - 91º

D.P. CEASA, 2939/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2943/21/357 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON JESUS PEREIRA CASTRO SANTOS

Réu Preso

Vistos.

Maicon Jesus Pereira Castro Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, II, "j" do CP, pois, no dia 02 de agosto de 2021, por volta de 16h, na Rua Professora Suraia Aidar Menon, altura do número 10, Lapa, nesta cidade, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 10,1g de cocaína e 24,08g de "Cannabis sativa L.", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva em 03 de agosto de 2021 (fls. 48/51). Porém, em 11 de agosto de 2021, foi concedida liberdade provisória ao réu (fl. 82), tendo o respectivo alvará de soltura sido

cumprido (fls. 106/110).

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial e foi recebida em 11 de agosto de 2021 (fls. 83/85).

O réu foi regularmente citado (fl. 113) e apresentou resposta à acusação (fls. 143/144).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão das substâncias encontradas, pelo laudo pericial de exame químico toxicológico (fls. 119/121) pelo laudo do celular (fls. 170/173), pelo laudo do rádio portátil (fls. 167/169) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito também foi comprovada.

A testemunha Cléber Augusto Pereira, policial militar, relatou que estava em patrulhamento nas imediações. Visualizou um indivíduo nesta comunidade, segurando em suas mãos uma sacola. Decidiram realizar a abordagem, por já saber que naquele local há a prática de tráfico de substância entorpecente. Decidiram solicitar apoio, por já saber que naquela comunidade há diversas vias de fuga. Adentraram a esta comunidade, quando avistaram o réu, que haviam visualizado anteriormente. Ao notar a abordagem, ele tentou empreender fuga e arremessar a sacola que estava em suas mãos por cima de um muro, porém sem êxito. Na sacola encontraram uma quantidade de entorpecente, maconha e crack, além de um rádio comunicador. O réu foi conduzido à delegacia de polícia. Não se recorda a quantidade, mas as porções estavam embaladas em plástico, separadas por cor, uma quantidade era amarela, uma quantidade era branca. O local é conhecido como ponto de tráfico, diversas ocorrências já. Não havia dinheiro. Não conhecia o réu. Ligou no trabalho do réu, ele falou que trabalhava e passou o telefone. Foi informado que ele estava de atestado naquele dia, algo assim.

No mesmo sentido, em suma, o depoimento da testemunha Danilo Gutierrez Silveira, policial militar.

O réu Maicon Jesus Pereira Castro Santos negou a prática do delito. É usuário de substância entorpecente há três anos. Está em uma clínica de recuperação. Usa cocaína. Naquele dia foi ao local comprar drogas. A sacola não estava em seu poder.

Pois bem. O réu não confessou a prática do delito, mas tem em seu desfavor os depoimentos dos policiais ouvidos em audiência, idôneos a comprovar a prática do tráfico em questão. Conforme apurado, o réu, em posse de uma sacola contendo dezoito porções de maconha e setenta porções de crack e no local dos fatos, avistou policiais militares em sua proximidade e saiu correndo, dispensando a sacola. Ocorre que o réu foi detido pelos policiais que também recuperaram a sacola. Além

dos entorpecentes, foi encontrado um celular e um rádio comunicador no interior da sacola. A versão do réu de que estava no local apenas para comprar entorpecentes não convence, pois os policiais o viram em poder da sacola contendo os entorpecentes. Os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu é primário. Considerando, ainda, as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base no mínimo legal, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, qual seja, a pandemia decorrente do COVID-19, razões pelas quais a pena será aumentada em 1/6. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

O reconhecimento da agravante da prática de crime em ocasião de 'calamidade pública' é de natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime seja praticado nessa circunstância, sendo desnecessário provar que o agente tivesse intenção de valer-se de especial vulnerabilidade da vítima decorrente da situação.

De fato, a mens legis do dispositivo é justamente punir com mais rigor aquele que se determina à prática de crimes em período em que há maior vulnerabilidade social à prática delitativa e a vigilância das forças de segurança pública encontram-se em maior dificuldade de atuação ou repressão ao crime.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, a pena será reduzida em 2/3. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu Maicon Jesus Pereira Castro Santos, em definitivo, em um ano, onze meses e dez dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa.

Fixo o regime aberto para inicial cumprimento de pena.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de

direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Maicon Jesus Pereira Castro Santos como incurso no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento da pena privativa de liberdade de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade do réu Maicon Jesus Pereira Castro Santos por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O réu passou a responder ao processo enquanto solto, sem causar embaraços. Assim, poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição do entorpecente restante.

Com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não forem reclamados o celular e o rádio apreendidos, decreto a perda deles em favor da União. Caso ausente valor econômico, fica autorizada a destruição.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA